

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर)

दिनांक

23907(E)

10-4-15

प्रेषक:

लक्ष्मी नारायण दास,
 अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना।

अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0-1, मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0-2, मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0-1 हाजीपुर।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0-2, हाजीपुर।

विषय: CWJC No.17671/2012, अनियोजित अभियंता संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में
 दिनांक 21.09.2012 के पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग: (i) विभागीय संकल्प, ज्ञापांक 1399(S) दिनांक 31.01.08,

(ii) विभागीय अधिसूचना संख्या-13589(एस) दिनांक 13.12.2011

(iii) विभागीय पत्रांक 4144(E) दिनांक 10.07.12,

(iv) CWJC No. 17671/2012 में दिनांक 21.09.12 को पारित आदेश,

(v) विभागीय संकल्प, ज्ञापांक 6614(S) दिनांक 16.08.13,

(vi) विभागीय पत्रांक 1411(E) दिनांक 24.02.15 एवं

(vii) आपका पत्रांक 917 अनु0 दिनांक 01.09.14, 1314 दिनांक 27.11.2014 एवं 375
 दिनांक 16.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है

कि :-

1. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1399(S) दिनांक 31.01.08 में अनियोजित अभियंताओं को निविदा में अधिमानता देने हेतु निम्न निदेश था :-

1.1 (i) अनियोजित अभियंताओं को कार्य विभाग के अन्तर्गत ठीकेदारी निबंधन श्रेणी-3 (तृतीय) के तहत निबंधन कराना होगा।

la

16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किये जाते हैं :-

2.1.1 (ii) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में श्रेणी-03 के बाद "श्रेणी-04" जोड़ा जाता है। यह श्रेणी "स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी" कहा जायेगा। श्रेणी-04 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिये सक्षम होंगे।

2.1.2 (iii) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-03 में श्रेणी-03 तथा श्रेणी-03 के लिए विहित निबंधन शुल्क के बाद श्रेणी-04 और श्रेणी-04 के लिये निबंधन शुल्क 5000.00 (पाँच हजार) रुपये जोड़ा जाता है।

2.1.3 (iv) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-04 की उप कंडिका-ख तथा उप कंडिका-ग के बाद क्रमशः उप कंडिका-घ, उप कंडिका-ड. तथा उप कंडिका-च के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है :-

2.1.3.1 (घ) श्रेणी-04 के निबंधन हेतु कार्यपालक अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हो, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

2.1.3.2 (ड.) श्रेणी-04 में संवेदक का निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी एक जिला के लिये निबंधित होंगे, और उनका कार्य क्षेत्र वही जिला का क्षेत्र होगा, और वे उस जिले के अन्तर्गत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम की राशि के लिये अन्य सरकारी विभागों/निकायों में कार्य करने के लिये योग्य माने जायेंगे।

2.1.3.3 (च) 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे अर्थात् अन्य श्रेणी- 1, 2, 3 में निबंधित संवेदक 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम के कार्यों की निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

2.1.4 बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-05 की उप कंडिका-"घ" तथा उप कंडिका-"च" के बाद क्रमशः उप कंडिका-"छ" तथा उप कंडिका-"ज" के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है:-

2.1.4.1 (छ) इच्छुक व्यक्ति/संवेदक जिस जिला के लिये निबंधन कराना चाहेंगे वे उसी जिला के अन्तर्गत स्थित पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल में निबंधन हेतु विहित आवेदन (निबंधन शुल्क सहित) जमा करेंगे।

2.1.4.2 (ज) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग..... (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतये हो।

3. उपरोक्त के आलोक में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी एवं अनियोजित अभियंता श्रेणी के लिए विहित प्रावधानों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण विभागीय पत्रांक 4144(E) दिनांक 10.07.12 द्वारा निम्न निदेश दिये गए थे:-

3.1 संकल्प ज्ञापांक-1399(एस) दिनांक 31.01.2008 द्वारा संसूचित अनुदेश केवल अनियोजित/वेरोजगार अभियंताओं के निबंधन एवं उनको निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विहित है। नियमावली में यह स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण

532

द्वारा अपने अंचलाधीन गैर योजना शीर्ष से आवंटित राशि का 15 प्रतिशत कार्य कर्णांकित किया जाना है। अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष से 15 प्रतिशत कार्य कर्णांकित किये जाने हैं। अनियोजित अभियंताओं की निविदा में मात्र वित्तीय बीड प्राप्त की जायेगी। कार्य चालू अनुसूचित दर से अधिक दर पर आवंटित नहीं किये जायेंगे।

5.2 उक्त प्रावधान सभी कार्य विभाग पर लागू होगा।

5.3 उपरोक्त कंडिका 1.2 में यह प्रावधान है कि अनियोजित अभियंता किसी भी कार्य विभाग के अन्तर्गत एक कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगे और वही अंचल उनका कार्यक्षेत्र होगा। अतः निबंधन हेतु इच्छुक आवेदक को निबंधन आवेदन के साथ यह शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अनियोजित अभियंता के श्रेणी में अन्य कार्य विभागों में निबंधित नहीं हैं।

5.4 स्पष्ट है कि सभी कार्य विभागों द्वारा उक्त श्रेणी में निबंधन करने का प्रावधान है। योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में योजना एवं विकास विभाग अन्य कार्य विभागों के समरूप शक्ति/सक्षमता प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।

निदेशानुसार कहना है कि उक्त के अनुसार अनियोजित अभियंताओं का निबंधन सुनिश्चित करते हुए निविदा में यथा प्रावधानित अधिमानता प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

Lakshmi
10/4/15
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर)

दिनांक

23/07/15

10-4-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव(प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lakshmi
10/4/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।